NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Lern-App mit KI-Tutor (App-Lizenz) · Stand [Datum]

§ 1 Anbieterin, Geltung. Anbieterin ist Kira [Nachname], [Anschrift], kira.moewes@gmail.com. Diese Bedingungen gelten für die Nutzung der Lern-App („App-Lizenz"). Für Nachhilfestunden bei Kira gelten die Paketbedingungen gesondert.

§ 2 Leistung. Die App-Lizenz umfasst für ein Kind: Lernpfade und Arbeitsblätter für die gebuchten Fächer und die Klasse des Kindes, den Klausurplaner, die Fortschrittsanzeige und – mit gesonderter Einwilligung – den KI-Tutor (§ 8) und den Monatsbericht. Welche Themen es gibt, zeigt die App; neue kommen laufend hinzu, ein Anspruch auf bestimmte Themen besteht nicht.

§ 3 Nachhilfe ist nicht enthalten. Arbeitet das Kind mit einer Nachhilfekraft (z. B. einem Schülertutor), ist das ein eigener Vertrag zwischen der Familie und dieser Person; sie wird dafür direkt bezahlt. Die Anbieterin ist dafür nicht Vertragspartnerin und haftet nicht für diesen Unterricht.

§ 4 Vertragsschluss. Der Vertrag kommt mit der Anmeldung (Formular oder E-Mail) und der Bestätigung durch die Anbieterin zustande; das Kind erhält dann einen Benutzernamen. Vertragspartner sind bei Minderjährigen die Sorgeberechtigten, ab 18 Jahren die Schülerin bzw. der Schüler selbst.

§ 5 Probemonat. Der erste Monat ist kostenlos. Er geht in die bezahlte Lizenz über, wenn nicht vor seinem Ende gekündigt wird; die Anbieterin erinnert 7 Tage vorher per E-Mail.

§ 6 Preise und Zahlung. 19 € im Monat; Klausurmonat (höheres Tageslimit im KI-Tutor) 29 €; jedes weitere Kind derselben Familie 10 €. Nach § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Zahlung monatlich im Voraus bis zum 3. per Dauerauftrag oder SEPA-Lastschrift. Ist eine Zahlung trotz Erinnerung 14 Tage überfällig, darf die Anbieterin den Zugang bis zur Zahlung sperren.

§ 7 Laufzeit und Kündigung. Monatlich zum Monatsende kündbar, in Textform (E-Mail genügt) oder über den Kündigungsknopf in der App. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Nach Vertragsende wird das Konto innerhalb von 3 Monaten gelöscht; auf Wunsch erhält die Familie vorher eine Übersicht des Lernstands.

§ 8 KI-Tutor. Der KI-Tutor gibt Hinweise zu Aufgaben, keine fertigen Lösungen; in der Probeklausur ist er abgeschaltet. Er ist ein Computerprogramm und kann sich irren; er ersetzt weder Unterricht noch Lehrkraft. Tageslimit: 15 Nachrichten und 5 Fotos (Klausurmonat höher). Er wird nur mit Einwilligung freigeschaltet; die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, der Preis ändert sich dadurch nicht.

§ 9 Pflichten der Nutzer. Zugangsdaten geheim halten und nicht teilen (eine Lizenz = ein Kind). Arbeitsblätter, Lernpfade und Lösungen nur für das eigene Lernen nutzen, nicht weitergeben oder veröffentlichen. Im KI-Tutor keine Namen oder Fotos anderer Personen eingeben. Bei Missbrauch darf die Anbieterin den Zugang nach Hinweis sperren.

§ 10 Rechte am Material. App, Texte, Arbeitsblätter und Lösungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Familie erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht übertragbares Recht, sie für das Lernen des Kindes zu nutzen; Ausdrucke für diesen Zweck sind erlaubt.

§ 11 Verfügbarkeit und Änderungen. Die App ist in der Regel rund um die Uhr erreichbar; kurze Unterbrechungen für Wartung oder durch Störungen der Dienstleister sind möglich. Die Anbieterin hält die App aktuell und darf sie weiterentwickeln. Wesentliche Änderungen zum Nachteil der Familie werden mindestens 4 Wochen vorher angekündigt; die Familie kann dann zum Zeitpunkt der Änderung kündigen.

§ 12 Preisänderungen. Preisänderungen werden mindestens 6 Wochen vorher per E-Mail angekündigt. Die Familie kann bis zum Inkrafttreten kostenlos kündigen; bereits bezahlte Monate bleiben unverändert.

§ 13 Gewährleistung und Haftung. Es gelten die gesetzlichen Rechte bei digitalen Produkten (§§ 327 ff. BGB). Ein bestimmter Lernerfolg oder eine bestimmte Note ist nicht geschuldet. Die Anbieterin haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet sie nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden.

§ 14 Datenschutz. Welche Daten wie verarbeitet werden, steht in der Datenschutzinfo, die mit der Anmeldung übergeben wird.

§ 15 Widerrufsrecht und Schluss. Verbraucher haben ein Widerrufsrecht; Einzelheiten in der beigefügten Widerrufsbelehrung. Die Anbieterin nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Es gilt deutsches Recht; zwingende Verbraucherschutzvorschriften bleiben unberührt. Ist eine Regelung unwirksam, bleiben die übrigen wirksam.

ANMELDUNG (AUSZUG FÜR DAS FORMULAR)

Kind: _____ Klasse: ___ Fächer: _____ Nachhilfekraft (falls vorhanden): _____

☐ Ich habe die Nutzungsbedingungen, die Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular und die Datenschutzinfo erhalten und bin mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

☐ Ich verlange ausdrücklich, dass der Zugang schon vor Ablauf der Widerrufsfrist freigeschaltet wird.

Zahlung: ☐ Dauerauftrag ☐ SEPA-Lastschrift (Mandat gesondert)

Ort, Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r bzw. volljährige/r Schüler/in	Bei Anmeldung über die Website: Knopf „Zahlungspflichtig anmelden“

Entwurf – vor Verwendung rechtlich prüfen lassen (IHK, Verbraucherrecht). Bei Anmeldung über eine Website zusätzlich Pflicht: Bestellknopf „zahlungspflichtig anmelden“ (§ 312j BGB), Kündigungsknopf auf der Website (§ 312k BGB), Bestätigung per E-Mail mit diesen Bedingungen.